

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/4543/25

הצעת חוק מניעת העסקה של עובד הוראה שהוכשר במוסד שנתמך על ידי ישות מדינית זרה
תומכת טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024

תיקון חוק הפיקוח 1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969¹, אחרי סעיף 16 יבוא:
על בתי ספר

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

"סירוב למתן 16א. המנהל הכללי יסרב לתת אישור לפי סעיף 16 לאישור העסקה לבעל תואר או תעודה ממוסד להכשרת עובדי הוראה או ממוסד להשכלה גבוהה, לפי העניין, שמקבל מימון מישות מדינית זרה תומכת טרור, ובלבד שתעודה או תואר כאמור נדרש לצורך כשירותו כעובד חינוך; לעניין זה, "ישות מדינית זרה תומכת טרור" – ישות מדינית זרה כהגדרתה בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה האמורה בסעיף 36א(א) בחוק העמותות, התש"ם-1980², ששילמה כסף או שווה כסף, במישרין או בעקיפין, לצורך תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור או במעשה טרור, נגד מדינת ישראל."

תיקון פקודת החינוך 2. בפקודת החינוך [נוסח חדש], התשל"ח-1978³, אחרי סעיף 7 יבוא:

² ס"ח התש"ם, עמ' 210.
³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 31, עמ' 607.

"סירוב למתן רישיון 7א. הממונה יסרב למתן רישיון הוראה לפי סעיף 7(ב)

לבעל תואר או לאדם בעל תעודת הוראה או תואר אקדמי ממוסד
תעודה ממוסד להכשרת עובדי הוראה או ממוסד להשכלה גבוהה,
הממומן על ידי ישות לפי העניין, שמקבל מימון מישות מדינית זרה
תומכת טרור תומכת טרור, ובלבד שתעודה או תואר כאמור
נדרש לצורך קבלת רישיון הוראה; לעניין זה, "ישות
מדינית זרה תומכת טרור" – ישות מדינית זרה
כהגדרתה בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה האמורה
בסעיף 36א(א) בחוק העמותות, התש"ם-1980,
ששילמה כסף או שווה כסף, במישרין או בעקיפין,
לצורך תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של
ארגון טרור או במעשה טרור, נגד מדינת ישראל."

הוראת מעבר 3. הוראות סעיפים 1 ו-2 לחוק זה לא יחולו על מי שקיבל תעודת הוראה או תואר
כאמור באותם סעיפים או שהתחיל את לימודיו לתעודת הוראה או לתואר
כאמור, ערב תחילתו של חוק זה; ואולם שר חינוך רשאי להתנות מתן אישור
העסקה או רישיון הוראה כאמור באותם סעיפים בלימודי השלמה לשם
הכשרה כעובד חינוך בישראל, כפי שיקבע.

דבריו הסבר

לעובדי ההוראה יש השפעה מרכזית על עיצוב החברה וערכיה, שכן בידיהם מופקדת האחריות על
חינוך הדורות הבאים.

למרות תפקידם החשוב של עובדי ההוראה, כיום, ההוראות השונות בחוק או בחוזרי מנכ"ל משרד
החינוך שמסדירות את כשירותם של עובדי הוראה בישראל לא מתייחסות לאפשרות שהכשרתם תהיה
במוסדות להשכלה גבוהה או במוסדות להכשרת מורים שנתמכים על ידי ישויות מדיניות שתומכות בטרור.
נוכח ההסתה החמורה והטרור האכזרי עמם מתמודדת מדינת ישראל על רקע אירועי ה-7 באוקטובר
ומלחמת חרבות ברזל, יש לפעול כדי להגן על חינוך ילדינו ולהבטיח כי לא ישתלבו במערכת החינוך עובדי
הוראה שרכשו את לימודיהם האקדמיים או את הכשרתם כמורים במוסדות שמקבלים מימון מישויות
מדיניות שתומכות בטרור.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, ולקבוע כי מנכ"ל משרד החינוך יסרב לתת אישור להעסקת עובד חינוך לאדם בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה או תעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה, שמקבל מימון מישות מדינית זרה שתומכת בטרור, ובלבד שהתואר או התעודה נדרשים לצורך כשירותו כעובד חינוך.

בדומה, מוצע תיקון מקביל בפקודת החינוך כדי שהסדר זה יחול גם על העסקתם של עובדי הוראה במוסדות החינוך הרשמיים.

עוד מוצע לקבוע הוראת מעבר על מנת לאזן את הפגיעה בעובדי הוראה המועסקים כיום במערכת החינוך או המבקשים להשתלב בה, אשר קיבלו את התואר או תעודת ההוראה או התחילו את לימודיהם לתואר או לתעודה טרם תחילת החוק. לפי המוצע הגורם המוסמך לא יסרב לתת אישור העסקה או רישיון הוראה בנסיבות אלה, אך שר החינוך יהיה רשאי להתנות את אישור ההעסקה בלימודי השלמה בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד באדר ב' התשפ"ד (03.04.2024)